Eingeschränkte Revision: Formulierungsbeispiele betreffend Berichterstattung zur Prüfung des Antrags des Verwaltungsrats über die Verwendung des Bilanzgewinns

Nach Art. 729a Abs. 1 Ziff. 2 prüft die Revisionsstelle, ob Sachverhalte vorliegen, aus denen zu schliessen ist, dass die Jahresrechnung und der Antrag des Verwaltungsrats an die Generalversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns[1] nicht den gesetzlichen Vorschriften und den Statuten entsprechen.

Per 1. Januar 2023 treten neue gesetzliche Bestimmungen in Kraft, die Auswirkungen auf die Ausführungen im HWP Band «Eingeschränkte Revision», III.4.2.10 Beurteilung des Antrags über die Verwendung des Bilanzgewinns haben und diese teilweise ändern. Siehe Q&A von EXPERTsuisse **Ausgewählte Fragen und Antworten zu Zwischendividende und Gewinnverwendung gemäss revidiertem Aktienrecht (Deutsch, Französisch)** für nähere Erläuterungen.

Dieses Dokument fasst verschiedene Prüfungsaussagen und Textbausteine im Zusammenhang mit Dividenden und Ausschüttungen zusammen. Die Formulierung im Bericht hängt vom Einzelfall (und teilweise von der Rechtsform des Kunden) ab und ist entsprechend den konkreten Verhältnissen und anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen anzupassen. Gegenüber den im Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision (SER), Ausgabe 2022, abgedruckten Berichtsmuster ergeben sich gewisse Unterschiede bei der Zwischendividende sowie bei den französischen und italienischen Texten, siehe dazu die entsprechenden Fussnoten.

Vorfall	Deutsch	Français	English	Italiano
Bilanzgewinn Art. 729a Abs. 1 Ziff. 2 OR SER Beispiel 1	Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns[2] nicht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entsprechen.	Lors de notre contrôle, nous n'avons pas rencontré d'éléments nous permettant de conclure que les comptes annuels ainsi que la proposition concernant l'emploi du bénéfice au bilan[3] ne sont pas conformes à la loi suisse et aux statuts.	Based on our limited statutory examination, nothing has come to our attention that causes us to believe that the financial statements and the proposed appropriation of available earnings do not comply with Swiss law and the company's articles of incorporation.	Sulla base della nostra revisione, non abbiamo rilevato fatti che ci possano far ritenere che il conto annuale, come pure la proposta d'impiego dell'utile di bilancio, non siano conformi alla legge svizzera e allo statuto.[4]

[1] Dieses Dokument verwendet einheitlich die Formulierung «… des Bilanzgewinns».

[2] Die Bestätigung zum Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns entfällt, wenn kein Bilanzgewinn vorliegt und der Verwaltungsrat der Generalversammlung keine Verrechnung mit Verlusten oder Ausschüttung aus anderen Reserven bzw. Rückzahlung aus der gesetzlichen Kapitalreserve beantragt. Der Berichtstext lautet dann: «Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entspricht.»

[3] Die Bezeichnungen «Bénéfice au bilan» und «perte au bilan» verwenden für Bilanzgewinn und Bilanzverlust anstelle der im SER abgedruckten Formulierungen.

[4] Neue Übersetzung, die näher bei der deutschen und französischen Version liegt als die im SER abgedruckte.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Verlustver-rechnung Art. 674 OR Frage 2.2. EXPERTsuisse Q&A revidiertes Aktienrecht zu Zwischendividende und Gewinnverwendung. Liegt ein Verlust vor und muss der Verwaltungsrat der Generalversammlung die Verwendung gemäss den in der Ausgangslage aufgeführten Fällen c) und d) und e) beantragen, so steht neu im Revisionsbericht:	Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass […] und der Antrag über [die Verrechnung des Bilanzverlusts] [den Vortrag des Bilanzverlusts auf neue Rechnung] [die Verrechnung und den Vortrag des Bilanzverlusts auf neue Rechnung][5] nicht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entsprechen.	«Lors de notre contrôle, nous n'avons pas rencontré d'éléments nous permettant de conclure que [...] et la proposition concernant [la compensation de la perte au bilan] [le report à compte nouveau de la perte au bilan] [la compensation et le report à compte nouveau de la perte au bilan] ne sont pas conformes à la loi suisse et aux statuts.»	Based on our limited statutory examination, nothing has come to our attention that causes us to believe that the [...] and the proposed [appropriation of available earnings] [offsetting of accumulated losses] [carry forward of the accumulated losses] [offsetting and carry forward of the accumulated losses] do not comply with Swiss law and the company's articles of incorporation.	Sulla base della nostra revisione, non abbiamo rilevato fatti che ci possano far ritenere che […] e la proposta [di compensazione della perdita di bilancio] [di riporto a nuovo della perdita di bilancio] [di compensazione e riporto a nuovo della perdita di bilancio] non siano conformi alla legge svizzera e allo statuto.
Rückzahlung gesetzlicher Kapitalreserve Frage 3. EXPERTsuisse Q&A revidiertes Aktienrecht zu Zwischendividende und Gewinnverwendung	Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns und der Antrag über die Rückzahlung aus der gesetzlichen Kapitalreserve nicht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entsprechen.	Lors de notre contrôle, nous n'avons pas rencontré d'éléments nous permettant de conclure que les comptes annuels ainsi que la proposition concernant l'emploi du bénéfice au bilan et la proposition concernant le remboursement de la réserve légale issue du capital ne sont pas conformes à la loi suisse et aux statuts.	Based on our limited statutory examination, nothing has come to our attention that causes us to believe that the financial statements and the proposed appropriation of available earnings as well as the proposed repayment of legal capital reserve do not comply with Swiss law and the company's articles of incorporation.	Sulla base della nostra revisione, non abbiamo rilevato fatti che ci possano far ritenere che il conto annuale, come pure la proposta d'impiego dell'utile di bilancio e la proposta di rimborso della riserva legale da capitale, non siano conformi alla legge svizzera e allo statuto.
Zwischen-dividende Art. 675a OR SER Beispiel 16[6]	Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass der Zwischenabschluss sowie der Antrag über die Ausrichtung der Zwischendividende nicht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entsprechen.	Lors de notre contrôle, nous n'avons pas rencontré d'éléments nous permettant de conclure que les comptes intermédiaires et la proposition de versement du dividende intermédiaire ne sont pas conformes à la loi suisse et aux statuts.	Based on our limited statutory examination, nothing has come to our attention that causes us to believe that the interim financial statements and the proposed distribution of the interim dividend do not comply with Swiss law and the company's articles of incorporation.	Sulla base della nostra revisione, non abbiamo rilevato fatti che ci possano far ritenere che il conto intermedio, come pure la proposta di distribuzione del dividendo intermedio[7] non siano conformi alla legge svizzera e allo statuto.
Ausserordentliche Dividende Separate Berichterstattung zum Antrag des Verwaltungsrats	Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass der Antrag des Verwaltungsrats über die Verwendung des Bilanzgewinns nicht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entspricht.	Lors de notre contrôle, nous n'avons pas rencontré d'éléments nous permettant de conclure que la proposition du Conseil d'administration concernant l'emploi du bénéfice au bilan n'est pas conforme à la loi suisse et aux statuts.	Based on our examination, nothing has come to our attention that causes us to believe that the proposal of the Board of Directors for the appropriation of available earnings does not comply with Swiss law and the company's articles of incorporation.	Sulla base della nostra revisione non abbiamo rilevato fatti che ci possano fare ritenere che la proposta del Consiglio d'amministrazione sull'impiego dell'utile di bilancio non sia conforme alla legge svizzera e allo statuto.

[5] Andere Fälle oder Kombinationen möglich.

[6] «Ausrichtung der Zwischendividende» verwenden anstelle der im SER verwendeten Formulierung zum Zwischengewinn.

[7] Il termine "dividendo intermedio" viene utilizzato per maggior chiarezza in sostituzione del termine legale "acconto sui dividendi" (art. 675a CO).